SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 2146954 - SP (2024/0192377-3)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	CLEUBER GILSON BUENO
ADVOGADOS	:	CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359
		FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. 30 KG DE COCAÍNA. TEMAS REPETITIVOS 1.154 E 1.241. SÚMULA 168/STJ.

1. Não há similitude fático-jurídica quando o acórdão embargado afastou a minorante em razão da apreensão de 30 kg de cocaína e de outras circunstâncias indicativas de dedicação criminosa, enquanto o paradigma considerou a quantidade de droga isoladamente.

2. A alteração de entendimento jurisprudencial não se confunde com a sucessão de leis penais no tempo nem se submete ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A orientação firmada nos Temas Repetitivos 1.154 e 1.241, segundo a qual a quantidade de droga excepcionalmente expressiva pode, por si só, justificar o afastamento da minorante, deve ser considerada no exame dos pressupostos de cabimento dos embargos de divergência e, por coincidir com a solução adotada no acórdão embargado, atrai a Súmula 168/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por CLEUBER GILSON BUENO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 905):

> EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. . CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DO REDUTOR ESPECIAL DA PENA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS ASSOCIADA A CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. TEMAS REPETITIVOS N. 1.241 E N. 1.154. ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ.
>
> Embargos de divergência indeferidos liminarmente.

Documento eletrônico VDA59776373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 20/10/2026 às 00:39:11 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 06/09/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 994d9655-075e-46cd-8094-ac29ec0d9251

Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática indeferiu liminarmente os embargos de divergência sem observar os permissivos do art. 266-C do RISTJ e que houve omissão quanto ao dissídio jurisprudencial relativo à incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 913/915).

Argumenta que há similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma da Sexta Turma, pois o afastamento do privilégio no caso concreto decorreu exclusivamente da quantidade de droga apreendida – mais de 30 kg de cocaína –, sendo indevidas referências a circunstâncias concretas, sobretudo porque o agravante foi absolvido da imputação do crime de associação para o tráfico ;

Sustenta, ainda, que os Temas Repetitivos n. 1.241 e n. 1.154, ainda pendentes de publicação, *não podem retroagir em malefício do réu*, condenado sob entendimento então prevalente na Sexta Turma de que a quantidade, isoladamente, não afasta o tráfico privilegiado.

Defende, com fundamento no art. 258, § 3º, do RISTJ, a reconsideração da decisão agravada; subsidiariamente, requer o processamento, julgamento e provimento do agravo regimental para apreciação colegiada do mérito dos embargos de divergência, a fim de remediar a apontada violação de lei federal.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental não apresenta elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Conforme anteriormente consignado, os embargos de divergência são inadmissíveis, ante a ausência de similitude fático-jurídica apta à configuração do dissídio jurisprudencial.

Com efeito, a pretensão recursal parte da premissa de que o acórdão embargado teria afastado a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exclusivamente em razão da quantidade de droga apreendida. Essa, contudo, não foi a compreensão adotada pela Quinta Turma.

Documento eletrônico VDA59776373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 20/10/2026 às 00:39:11 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 06/09/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 994d9655-075e-46cd-8094-ac29ec0d9251

No acórdão embargado, o afastamento da causa de diminuição decorreu da conjugação da expressiva quantidade de cocaína apreendida, aproximadamente 30 kg, com as circunstâncias concretas da prática delitiva, consideradas indicativas de atuação organizada e de dedicação à atividade criminosa (fls. 831/832).

No paradigma, por sua vez, o privilégio foi mantido porque a Corte de origem havia considerado exclusivamente a quantidade de maconha apreendida, sem indicar outros elementos concretos capazes de demonstrar habitualidade delitiva ou integração em atividade criminosa (fls. 897/899).

As controvérsias, portanto, foram solucionadas **a partir de contextos fático-jurídicos distintos**: no acórdão embargado, consideraram-se a quantidade expressiva de cocaína e as circunstâncias concretas indicativas de dedicação criminosa; no paradigma, a quantidade de droga foi valorada isoladamente.

Não ficou demonstrado, assim, dissídio entre soluções jurídicas adotadas em situações fáticas equivalentes, mas conclusões compatíveis com as particularidades de cada caso.

De todo modo, permanece íntegro o fundamento autônomo da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 168/STJ.

Ora, não procede a alegação de que a orientação firmada nos Temas Repetitivos 1.154 e 1.241 não poderia ser aplicada ao caso por ser posterior aos fatos ou à condenação.

A alteração de entendimento jurisprudencial, mesmo em sede de julgamento de recurso especial representativo, não se confunde com a sucessão de leis penais no tempo, razão pela qual não se submete ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Nesse sentido, confiram-se os EDcl no AgRg no AREsp n. 3.020.404/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2026, DJEN de 9/6/2026.

Além disso, os embargos de divergência têm por finalidade a uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. Por essa razão, a verificação de seu cabimento deve considerar a orientação jurisprudencial **vigente** no momento do julgamento do recurso.

Documento eletrônico VDA59776373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 20/10/2026 às 00:39:11 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 06/09/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 994d9655-075e-46cd-8094-ac29ec0d9251

Com efeito, estando a jurisprudência da Terceira Seção consolidada no mesmo sentido do acórdão embargado, revela-se inviável o processamento dos embargos de divergência, nos termos da Súmula 168/STJ, independentemente da existência de julgados anteriores em sentido diverso.

No julgamento dos Temas Repetitivos 1.154 e 1.241, a Terceira Seção firmou orientação no sentido de que a apreensão de quantidade de drogas de tal modo expressiva que, por sua própria dimensão, seja incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno traficante constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assentou, ainda, que, fora dessa hipótese, a natureza e a quantidade das drogas podem justificar o afastamento da minorante quando associadas a outros elementos concretos dos quais se possa inferir a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

Assim, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a premissa defendida pelo agravante de que o acórdão embargado teria considerado exclusivamente a quantidade de entorpecente, permaneceria inviável o processamento dos embargos de divergência.

No caso, foram apreendidos aproximadamente **30 kg de cocaína**, quantidade que, por sua própria dimensão, revela-se incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno traficante. A solução adotada no acórdão embargado, portanto, coincide com a orientação atualmente firmada pela Terceira Seção nos Temas Repetitivos 1.154 e 1.241.

A ausência de publicação do acórdão relativo aos repetitivos no momento indicado pelo agravante tampouco afasta a conclusão da decisão impugnada, pois a tese jurídica estabelecida é plenamente aplicável desde o julgamento.

Desse modo, permanecem íntegros os fundamentos da decisão agravada, seja pela ausência de similitude fático-jurídica apta à demonstração do dissídio jurisprudencial, seja pela incidência da Súmula 168/STJ.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA59776373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 20/10/2026 às 00:39:11 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 06/09/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 994d9655-075e-46cd-8094-ac29ec0d9251